

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2846/2533

นายวิชัย อาชวเจริญ (วงศ์วนากุล  
นางเพิ่ม หม่อมศิลา กับพวก  
นายวิชัย อาชวเจริญ (วงศ์วนากุล)  
โจทก์

โจทก์  
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า เนื่องจากจำเลยที่ 1 ได้ต่อสู้ไว้ในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ขายที่ดินพิพาทให้โจทก์ แต่ได้ขายส่วนหลังบ้านของจำเลยให้แก่โจทก์ แต่ปรากฏจากคำพิพากษาของศาลจังหวัดมีนบุรีในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 561/2532 ว่า จำเลยที่ 1 ได้แบ่งขายที่ดินหลังบ้านของจำเลยจำนวน 86 ตารางวา ให้แก่นางดวงจันทร์ แสง ดังนั้น ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้จึงเป็นความเท็จ นอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่จำเลยที่ 1 ไปขอรับเงินค่าที่ดินพิพาทตามเอกสารหมาย จ.9 ในขณะที่คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์อีกด้วย ข้อเท็จจริงเหล่านี้เกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้ศาลฎีกาวินิจฉัยคดีอย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โจทก์จึงขอยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมดังได้เสนอมาพร้อมคำร้องนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 98)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านและอาคารสิ่งปลูกสร้าง  
ออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 14716 ตำบลบางชันอำเภอมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  
ของโจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 87)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 89)

คำสั่ง

เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม จึงได้รับ  
บัญชีระบุนุยกานเพิ่มเติมของโจทก์

\_\_\_\_\_

เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม จึงได้รับ  
บัญชีระบุนุยกานเพิ่มเติมของโจทก์

(เพ็ง เพ็งนิตติ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |